III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 20/10/2026, de la Secretaría General, por la que se dispone la publicación del convenio entre la Consejería de Desarrollo Sostenible y el Ayuntamiento de Huete, para la renovación de conducciones de abastecimiento y colectores en el camino del Batán de Huete (Cuenca), en el marco del Real Decreto 1159/2020, de 22 de diciembre. [2026/7717]

La Consejería de Desarrollo Sostenible, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Huete (Cuenca), han formalizado con fecha 15 de octubre de 2026, un convenio para la renovación de conducciones de abastecimiento y colectores en el camino del Batán de Huete (Cuenca), en el marco del Real Decreto 1159/2020, de 22 de diciembre. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.1 del Decreto 315/2007, de 27 de diciembre, por el que se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, esta Secretaría General ha resuelto disponer su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Toledo, 20 de octubre de 2026

La Secretaria General
MARÍA CARMEN MARTÍN SÁNCHEZ

Anexo I

Convenio entre la Consejería de Desarrollo Sostenible y el Ayuntamiento de Huete para la renovación de conducciones de abastecimiento y colectores en el camino del Batán de Huete (Cuenca), en el marco del Real Decreto 1159/2020, de 22 de diciembre.

En Toledo, 15 de octubre de 2026

Reunidos

De una parte, Don Francisco Javier Domenech Martínez mayor de edad, con domicilio a estos efectos en la Plaza de la Merced nº 1, 16500 Huete, Cuenca.

Y, de otra parte, Doña Mª Mercedes Gómez Rodríguez, mayor de edad, con domicilio a estos efectos en C/ Río Estenilla, s/n, 45071, Toledo.

Intervienen

El Sr. Domenech Martínez, en nombre y representación del Ayuntamiento de Huete, entidad local provista de CIF núm. P1611700D y con domicilio en Plaza de la Merced nº1, 16500 Huete, Cuenca. Actuando en su condición de titular de la Alcaldía-Presidencia del referido Ayuntamiento, cargo para el que elegido según resulta del Acta de la Sesión constitutiva del Pleno de fecha 17 de junio de 2023, en el ejercicio de las atribuciones que ostenta al amparo de lo previsto en el artículo 21.1.b) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, de aquí en adelante LRBRL.

La Sra. Gómez Rodríguez, en nombre y representación de la Consejería De Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades Castilla la Mancha, provista de C.I.F. núm. S1911001D y con domicilio en C/ Río Estenilla, s/n, 45071, Toledo. Actuando en su condición de titular de la Consejería nombrada mediante Decreto 90/2023, de 9 de julio, publicada en el DOCM núm. 131 de fecha 11 de julio de 2023 y en ejercicio de la competencia en materia de suscripción de convenios administrativos atribuida en el artículo 2.2 e) del Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

Se reconocen ambas partes, competencia y capacidad legal suficiente, para suscribir el presente convenio, a cuyo efecto,

Exponen

I. Mediante Resolución de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de fecha 30 de diciembre de 2020, se otorgó mediante procedimiento de concesión directa una subvención a la entonces Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, O.A., para la ejecución de diversas obras y actuaciones de mejora del entorno socio-económico de los núcleos colindantes con los embalses de Entrepeñas y Buendía por importe de 40.000.000,00 euros.

La referida subvención se rige por lo previsto en el Real Decreto 1159/2020, de 22 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, O.A., para la ejecución de diversas obras y actuaciones de mejora del entorno socioeconómico de los núcleos colindantes con los embalses de Entrepeñas y Buendía, publicado en el núm. 334 del BOE de 23 de diciembre de 2021.

El referido Real Decreto en su artículo 1, dispone que el objeto del mismo es regular la concesión directa de una subvención a la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, O.A., que se configura como Administración Hidráulica de esta comunidad autónoma, para que lleve a cabo la ejecución de obras y actuaciones en el ámbito socio-económico que redunden en la mejora del entorno de los municipios ribereños, comprendidos dentro de la Asociación de Municipios Ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía. Y en su artículo 3 señala que la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, O.A., que deberá ejecutar, por si misma o a través de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, aquellas obras y actuaciones acordadas, por valor de 40 millones de euros, que respondan a las siguientes categorías:

- Actuaciones de abastecimiento de agua potable.
- Actuaciones de saneamiento.
- Actuaciones de mejora de caminos e infraestructuras de la Administración Hidráulica.

- Actuaciones en cauces orientadas a la mejora del estado ecológico y de la conectividad de las masas de agua superficiales.
- Establecimiento de vegetación de ribera, actuaciones ligadas al agua y a los valores endógenos del territorio que contribuyan al desarrollo rural y a la lucha contra la despoblación.

II. En base a lo anterior, el Ayuntamiento de Huete y la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, procedieron a suscribir en fecha 20 de septiembre de 2022, un convenio de colaboración para la para la proyección, ejecución y financiación de las Actuaciones relativas al ciclo integral del Agua a ejecutar por la Agencia del Agua en el propio término municipal de Huete, en el marco del Real Decreto 1159/2020, de 22 de diciembre. Convenio que ha sido objeto de prórroga en fecha 26 de diciembre de 2024 ante la necesidad de ampliar el plazo de ejecución de las actuaciones objeto del mismo.

III. Que, el Ayuntamiento de Huete ha solicitado la colaboración con la extinta Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, para la ejecución de la actuación de renovación de conducciones de abastecimiento y colectores en el camino del Batán de Huete (Cuenca) al no estar incluida la citada actuación en el convenio suscrito entre las partes.

IV. El Ayuntamiento de Huete en virtud de lo establecido en el artículo 25.2. c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, ejerce en los términos establecidos por la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, entre otras competencias propias, las referidas en materia de abastecimiento y saneamiento. Señalando al efecto, que tiene la obligación legal de prestar los correspondientes servicios públicos básicos al amparo del artículo 26.1 de la citada ley.

V. Habiendo asumido la Consejería de Desarrollo Sostenible las competencias que correspondían a la extinta Agencia del Agua, de conformidad con el art. 20 de la Ley 1/2026, de 26 de marzo, de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha, corresponde a la Dirección General del Agua, en virtud de las competencias atribuidas en el art. 10 bis del Decreto 112/2023, de 25 de julio, en su redacción dada por el Decreto 17/2026, de 14 de abril, la programación, promoción, aprobación, ejecución y explotación de obras hidráulicas declaradas de interés regional, incluyendo las relativas al abastecimiento de agua, saneamiento, depuración, encauzamiento y defensa de márgenes de ríos en áreas urbanas, así como aprovechamientos hidráulicos en general, así como la gestión, recaudación, administración y distribución de los recursos económicos que le atribuye la Ley 2/2022, de 18 de febrero, de Aguas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. La competencia para la suscripción de convenios viene atribuida a la persona titular de la Consejería, por el art. 2.2 e) del Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

VI. A tal fin, se ha elaborado parte de la empresa Sima Ingenieria S.L., adjudicataria del Contrato de Servicios de Asistencia Técnica a la Agencia del Agua de Castilla La Mancha para la Ejecución de Actuaciones en los municipios ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía, Memoria Valorada. Renovación de conducciones de abastecimiento y colectores en el camino del Batán de Huete (Cuenca), que consta en el expediente, cuyo autor es D. Ignacio Serrano Sánchez, Ingeniero Técnico de Obras Públicas, de la cual se desprende un Presupuesto Base de Licitación de 48.354,15 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución material de 3 meses.

VII. El artículo 57.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, prevé que, para la cooperación económica, técnica y administrativa para asuntos de interés común, las administraciones locales, pueden suscribir convenios administrativos, que serán de carácter voluntario, bajo las formas y los términos previstos en las leyes, tanto con la Administración General del Estado, como con las Administraciones de las Comunidades Autónomas.

En este sentido, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, de aquí en adelante LRJSP, regula el régimen jurídico de los Convenios en sus artículos 47 al 52. Señalando el artículo 47.1 que los convenios son los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común. Y dentro de los tipos de Convenios que recoge citado artículo, prevé, entre otros, los convenios interadministrativos, que son los firmados entre dos o más Administraciones Públicas, o bien entre dos o más organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes de distintas Administraciones públicas, y que podrán incluir la utilización de medios, servicios y recursos de otra Administración Pública, organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente, para el ejercicio de competencias propias o delegadas.

VIII. Asimismo, el artículo 35 Ley 2/2022, de 18 de febrero, de Aguas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha prevé que, en la licitación de obras en las que intervengan conjuntamente la Administración regional y la Administración local, la concreción de las actuaciones a ejecutar por cada uno de los entes públicos intervinientes se materializará bajo la forma de convenio entre las Administraciones públicas competentes.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, las partes intervinientes formalizan el presente Convenio, el cual se regirá por lo dispuesto en las siguientes.

Cláusulas

Primera. Objeto.

El objeto de este convenio es determinar la forma de cooperación económica y técnica entre la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y el Excmo. Ayuntamiento de Huete para llevar a cabo la ejecución de la actuación de renovación de conducciones de abastecimiento y colectores en el camino del batán de Huete, incluida en la tipología de Actuaciones de Abastecimiento de Agua Potable prevista en el artículo 3 del citado RD 1159/2020, de 22 de diciembre, en el término municipal de Huete.

Segunda. Trabajos.

Son trabajos que forman parte del ámbito del objeto del presente Convenio los descritos Memoria Valorada. Renovación de conducciones de abastecimiento y colectores en el camino del batán de Huete, señaladas en el Expositivo VI.

Tercera. Presupuesto y financiación.

El importe total estimado de la actuación objeto de convenio es de 48.354,15 euros, de Presupuesto de Ejecución por Administración. Y se financia íntegramente, con cargo a la aplicación presupuestaria 56010000/G/512A/69000, financiada con el fondo 0000001850 correspondiente a la subvención otorgada por el Ministerio, e incluida en el proyecto de gasto con Nº de elemento PEP, OOAA/0000001665 de la Dirección General del Agua, distribuido de la siguiente forma:

Anualidad	Importe total (IVA incluido)
2026	48.354,15 €
Total	48.354,15 €

A este respecto se ha de tener en cuenta el punto 2 de la disposición transitoria única del Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, introducida por la corrección de errores del Decreto 17/2026, de 14 de abril, que es del tenor literal siguiente:

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, los expedientes que conlleven gasto se tramitarán, impulsarán e informarán por los órganos, unidades y servicios en los que estén situados los correspondientes créditos, hasta que se produzca una redistribución de medios y créditos distinta o se acuerden nuevas delegaciones de competencias.

El citado importe es estimativo, pudiendo ser reajustados tanto al alza como a la baja, en función del coste real de las actuaciones una vez realizadas.

Las eventuales bajas en la adjudicación de los contratos que se derivan de este convenio y que pudieran acaecer fruto de su encargo, podrán destinarse a su vez a los eventuales incrementos de costes, que pudieran acaecer fruto de las liquidaciones o modificaciones de los mismos.

Asimismo, los reajustes al alza que superen los importes señalados serán también financiados por la Dirección General del Agua, condicionados a la existencia de crédito adecuado y suficiente en la indicada aplicación presupuestaria financiada con la subvención otorgada por el ministerio.

Y en todo caso, la modificación de las actuaciones objeto del convenio o la medición final que impliquen un incremento del coste total de la actuación contemplada en el convenio, deberá ser objeto de una adenda a suscribir por las partes del mismo, que en su caso, si se incrementa el gasto en importe superior al umbral señalado en el artículo

21 de la Ley 5/2025, de 19 de diciembre, de presupuestos generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2026, precisará de autorización previa del Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Cuarta. Obligaciones de la consejería de desarrollo sostenible.

Son obligaciones asumidas por la Consejería de Desarrollo Sostenible, en concreto, de la Dirección General del Agua.

a) Financiar íntegramente la actuación objeto del presente convenio conforme a lo establecido en la cláusula precedente.
b) La licitación de los trabajos objeto del presente convenio y demás operaciones vinculadas.
c) Informar al Ayuntamiento, cuando así lo requiera éste, de la marcha de los trabajos objeto del mismo.
d) Una vez finalizados los trabajos objeto del convenio, proceder a su entrega al Ayuntamiento.

Quinta. Obligaciones del Ayuntamiento de Huete.

Son obligaciones asumidas por el consistorio de Huete:

a) Garantizar y hacer efectiva la disponibilidad de los terrenos necesarios para la adecuada ejecución de las actuaciones objeto del presente convenio.
b) Asumir todo gasto derivado de cualquier tributo que surja durante la ejecución del presente convenio y sean necesarios para la debida finalización de los trabajos.
c) Obtener cuantos permisos sectoriales que sean precisos para la ejecución material de las actuaciones objeto de convenio.
d) Recepcionar las actuaciones objeto del convenio una vez finalizadas y puestas a su disposición.
e) A partir de la firma del acta de entrega, el Ayuntamiento Huete asumirá la plena responsabilidad de cualquier actuación futura que pueda ser necesaria en los mismos.

Sexta. Desarrollo de las actuaciones.

El Ayuntamiento de Huete, deberá acreditar la Disponibilidad de los Terrenos, tras lo cual, se procederá a la preparación, adjudicación y ejecución del correspondiente Contrato Administrativo de Obras para la ejecución material de las actuaciones objeto del convenio. El plazo total estimado, para la preparación, adjudicación y ejecución del contrato de Obras o en su caso el encargo es de dos meses (2 meses).

Finalizada la ejecución de todas las actuaciones, se requerirá al ayuntamiento para proceder a su entrega, hecho que se producirá en el plazo máximo de un mes (1 mes) desde su finalización.

Séptima. Destinatario final.

El destinatario final del resultado de las actuaciones es el Ayuntamiento de Huete.

Dicho evento, se producirá desde la misma fecha de la recepción a que se refiere la cláusula anterior, a partir de la firma del acta de entrega, el Ayuntamiento de Huete asumirá la plena responsabilidad de la gestión de cualquier actuación futura que pueda ser necesaria en los mismos y subrogándose en cuantos derechos y obligaciones hubiese adquirido la Consejería de Desarrollo Sostenible hasta entonces, quedando liberada la Administración autonómica, de toda responsabilidad u obligación que pudieran surgir a partir de dicha fecha.

No obstante, lo anterior, será la Consejería de Desarrollo Sostenible, durante el periodo de garantía de la actuación correspondiente, la competente para exigir al contratista cuantas responsabilidades contractuales resultaren procedentes. Una vez transcurrido dicho periodo será el Ayuntamiento el que como titular dominical pleno de las actuaciones recepcionadas, podrá ejercer cuantos derechos tenga por conveniente.

Octava. Vigencia del convenio.

El plazo de vigencia del convenio con independencia de los plazos estimativos señalados en la cláusula sexta, tendrá una duración a contar desde el día de su suscripción y finalizará por todo el 31 de diciembre de 2026, o hasta su finalización con entrega de las actuaciones al ayuntamiento, en caso de producirse en fecha anterior.

Novena. Comisión de Seguimiento.

Para el seguimiento de este convenio se constituirá una comisión de seguimiento, formada por un representante de cada entidad firmante, designados con carácter previo, y un secretario.

La Presidencia de la Comisión la ostentará el representante de la Dirección del Agua, y las funciones de la Secretaría las realizará un funcionario/a de ésta, que tendrá voz, pero no voto.

Décima. Funciones de la comisión de seguimiento.

Serán funciones de la comisión de seguimiento:

a) Realizar un seguimiento general de la ejecución de la actuación objeto del presente convenio.
b) Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse tanto en lo que se refiere al contenido de este convenio como respecto de las actuaciones que conforman su objeto.

Para el desempeño de sus funciones, la comisión de seguimiento se reunirá cuantas veces sean procedentes, recabando, cuando sea preciso, los pertinentes informes a los equipos técnicos correspondientes, y levantando la correspondiente acta de la sesión correspondiente.

En todo lo no previsto en el presente convenio, la comisión de seguimiento se regirá por la regulación que para los órganos colegiados establece la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.

Decimoprimera. Causas de resolución del convenio y penalidades.

Serán causas de resolución anticipada del presente convenio la imposibilidad sobrevenida de cumplir el fin para el que fue suscrito o el incumplimiento de lo estipulado en el mismo, así como el acuerdo de las partes.

En este sentido, se entiende por causa sobrevenida, entre otras que, iniciados los procedimientos de contratación de los trabajos objeto de este convenio, alguno de ellos, resulte desierto por no haber oferta alguna para su adjudicación.

Por otro lado, se establece como penalidad, el 10% del coste real de la actuación, el incumplimiento por parte del Ayuntamiento de la recepción de la actuación, una vez expirado el plazo para su recepción, a contar desde la fecha en que la Consejería de Desarrollo Sostenible haya comunicado al Ayuntamiento, que la actuación está lista para su recepción, y sin perjuicio de las responsabilidades que se deriven frente a los futuros contratistas.

Expirado el plazo para su recepción, sin que el ayuntamiento haya procedido a la recepción de las actuaciones, la Consejería de Desarrollo Sostenible queda facultada para levantar acta unilateral de entrega de la actuación, la cual se remitirá al ayuntamiento, para que proceda a su firma en un plazo de 10 días naturales, a contar desde el día siguiente a su envío, transcurridos los cuales, sin que se haya procedido a ello, se entenderá entregada la actuación, sin perjuicio de la penalidad señalada en el párrafo anterior

Decimosegunda. Publicidad.

En cuantas ocasiones se publicite por las partes en los medios de comunicación o por cualquier otro medio el presente convenio, deberán éstas referenciar a todas las Administraciones firmantes del mismo.

Decimotercera. Jurisdicción competente.

El presente convenio tiene naturaleza administrativa. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, ejecución, modificación y resolución deberán solventarse de mutuo acuerdo entre las partes en el seno de la Comisión de Seguimiento constituida. Si no resultará posible alcanzar dicho acuerdo, las cuestiones litigiosas serán de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional contencioso administrativo, de conformidad con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.

En prueba de conformidad y para el fiel cumplimiento de lo acordado, se suscribe el presente Convenio, en Toledo y considerándose como fecha de formalización del mismo la de la última de las firmas electrónicas incorporadas al mismo.

La Consejería de Desarrollo Sostenible
El Ayuntamiento de Huete